



Data da Sessão: 13/03/2024 Pauta: 210
--

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 0500179-22.2022.4.05.8311/PE

RELATOR: JUIZ FEDERAL GIOVANI BIGOLIN

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REQUERIDO: ADRIANA BRITO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

REQUERIDO: ELIENE BATISTA DE FRANCA

RELATÓRIO

Trata-se de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei interposto pelo INSS contra acórdão exarado pela 1ª Turma Recursal de Seção Judiciária de Pernambuco na ação que pretende obter o benefício de aposentadoria por idade.

Segundo o relato, a Turma Recursal de origem deu provimento ao recurso inominado da parte autora para condenar o INSS a conceder-lhe aposentadoria por idade, com DIB na DER (16.12.2021), nos termos do art. 18, da EC. n. 103/19.

Entende o acórdão ser possível o cômputo das competências do período de 01/01/2016 a 25/07/2021 para fins de tempo de contribuição (ainda que não seja possível para fins de carência), tendo em vista que, conforme a regra de transição da EC. 103, não mais se exigiria qualquer tempo de carência para fins de concessão do benefício de aposentadoria por idade.

A Turma Recursal de origem sustenta, assim, que os requisitos previstos pela EC 103/2019 para a aposentadoria por idade seriam, tão somente, *tempo de contribuição e idade*, concluindo que haveria possibilidade de cômputo das contribuições pagas em atraso após a perda da qualidade de segurado - ou ainda que a primeira não tenha sido paga em dia -, não se lhe aplicando a ressalva estabelecida pelo art. 27, II, da Lei nº 8.213/91.

Assevera, dessa forma, ser suficiente, para a concessão de aposentadoria por idade, que as contribuições pagas em atraso sejam computadas como tempo de contribuição, pois o benefício seria concedido com data de início posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019.

O recorrente indica como paradigma acórdão da 3ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul que, em situação idêntica, entendeu pela necessidade de continuar-se aplicando a exigência contida no inciso II do art. 27 da Lei n. 8.213 e que, portanto, tendo havido recolhimento extemporâneo de contribuições após a perda da qualidade de segurado, seria inviável o seu cômputo para fins de carência para a concessão de aposentadoria por idade.

Aduz o recorrente não ter havido revogação do inciso II do art. 27 da Lei n. 8.213, permanecendo ele plenamente vigente, e que a EC 103/2019 trouxe, na verdade, um requisito adicional à concessão do benefício de aposentadoria por idade que, agora, além do

0500179-22.2022.4.05.8311

900000252068.V42 MCC00© MCC00



Data da Sessão: 13/03/2024 Pauta: 210
--

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

requisito dos 180 meses de carência, deve observar o requisito dos 15 (quinze) anos de contribuição.

Menciona, por fim, que esta TNU já teve oportunidade de avaliar o entendimento então sustentado (Tema 192), cuja tese foi fixada conforme segue:

Contribuinte individual. Recolhimento com atraso das contribuições posteriores ao pagamento da primeira contribuição sem atraso. Perda da qualidade de segurado. Impossibilidade de cálculos das contribuições recolhidas com atraso relativas ao período entre a perda da qualidade de segurado e a sua reaquisição para efeito de carência

O pedido foi inadmitido na origem ao entendimento de que não haveria similitude fático-jurídica entre a decisão recorrida e o acórdão paradigma - evento 1, DESPADEC13.

Desta decisão, o recorrente interpôs Agravo (evento 1, AGRAVOINOMLEG14), admitido pela Presidência desta Turma (evento 4, DESPADEC1).

Distribuídos os autos, vieram para apreciação.

É o relatório.

VOTO

Juízo de admissibilidade

Sobre o Pedido de Uniformização Nacional, assim dispõe o caput do art. 14, da Lei nº 10.259/2001:

Art. 14. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei.

Nos termos do § 1º do art. 12 do Regimento Interno desta Turma Nacional de Uniformização (Resolução-CJF nº 586, de 30 de setembro de 2019), cumpre ao autor do recurso de uniformização demonstrar, quanto à questão de direito material, a existência de divergência na interpretação da lei federal entre a decisão recorrida e decisão proferida por Turma Recursal ou Regional vinculadas a outro Tribunal Regional Federal, ou divergência em relação a súmula ou entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça ou da Turma Nacional de Uniformização.

No presente caso, discute-se se, para fins de concessão de aposentadoria por idade urbana com DER após a EC 103/2019, permanece a necessidade de cumprimento do requisito da carência, particularmente para quem precisa usar a regra de transição do art. 18 da EC 103.



Data da Sessão: 13/03/2024 Pauta: 210
--

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

A Turma Recursal originária (1ª Turma Recursal de Pernambuco) concluiu que a regra de transição, prevista no art. 18 da EC 103, não exige mais o requisito *carência*, de forma que as contribuições recolhidas em atraso pelo contribuinte individual podem ser computadas como tempo de contribuição (ainda que este tenha perdido a qualidade de segurado).

O acórdão paradigma (3ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul), analisando processo em que se buscava o mesmo benefício (em caso em que a data de início do benefício de aposentadoria por idade também foi posterior à EC 103/2019), concluiu pela necessidade de cumprimento do requisito *carência*, afastando a possibilidade de cômputo de contribuições recolhidas em atraso (após a perda da qualidade de segurado) por contribuinte individual.

Da análise da decisão recorrida e dos acórdãos paradigmas, vê-se que as circunstâncias em que foram proferidas ambas as decisões são idênticas.

O acórdão recorrido expressamente dispôs, quanto ao ponto (evento 1, ACORT9):

(...)

Em relação à questão fática, temos o seguinte: Parte autora nasceu em 03/01/1953 . Completou 60(sessenta) anos em 2013. Requereu o benefício administrativamente(DER) em 16/12/2021. Tem tempo de contribuição apurado pela sentença de pouco mais de 9(nove) anos e 06(seis) meses. Recolheu extemporaneamente as competências de 01/01/2016 a 25/07/2021, como contribuinte individual.

Fazendo a subsunção das normas aos fatos, temos o seguinte.

O autor faz jus à regra de transição, tendo em vista que já era filiado ao RGPS quando da EC 103/19, possuindo mais de 09 anos de contribuição.

Observamos que o requisito etário estava preenchido na DER, tendo em vista que se exigia 60(sessenta anos), naquela época.

Sobre o tempo de contribuição, observo que até a sentença computou pouco mais de 9(nove) anos e 06(seis) meses, período de 9,52 anos.

A controvérsia é acerca das competências do período 01/01/2016 e 25/07/2021, cujo recolhimento foi realizado a destempo, em julho 2021.

Entretanto, o pagamento em dia, na qualidade de contribuinte individual, tem relevância para fins de carência, não havendo essa exigência quando se trata apenas de tempo de contribuição.

No caso, a regra de transição da EC. 103 não exige qualquer tempo de carência, mas apenas de tempo de contribuição. Para tal desiderato, as contribuições recolhidas a destempo são idôneas.

Somando ao tempo computado pela sentença, o período de 01/01/2016 e 25/07/2021, o autor ultrapassa os 15 anos de contribuição, preenchendo todos os requisitos.



Data da Sessão: 13/03/2024
Pauta: 210

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Recurso da parte autora provido. Sentença reformada para condenar o INSS a pagar aposentadoria por idade à parte autora, com DIB na DER, nos termos do art. 18 da EC. n. 103/19.(grifos meus)

Por outro lado, o acórdão paradigma da ^a TR/RS expressamente dispôs (evento 1, ANEXO11):

Sobre a questão controvertida, assim constou na sentença:

Com relação ao requisito etário, verifico que a autora possuía 60 anos de idade por ocasião da DER (Data de nascimento: 09/08/1959). Quanto à carência, verifico que o INSS reconheceu apenas 116 meses até a data de início da vigência da EC nº 103/2019 e 124 meses em favor da autora até a DER, e por este motivo indeferiu o pedido de concessão do benefício pleiteado (12, PROCADM2, pág. 20). Porém, o tempo de contribuição reconhecido administrativamente até a DER é de 15 anos, 03 meses e 03 dias.

Portanto, está cumprido o requisito de carência na DER, nos termos do art. 18, II, da Emenda Constitucional nº 103/2019, que trouxe regras de transição para o segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social em data anterior ao início de sua vigência:

Art. 18. O segurado de que trata o inciso I do § 7º do art. 201 da Constituição Federal filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderá aposentar-se quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 60 (sessenta) anos de idade, se mulher; e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem; e

II - 15 (quinze) anos de contribuição, para ambos os sexos.

Portanto, cumpridos os requisitos de idade e carência, faz jus a autora à concessão do benefício de Aposentadoria por idade, a partir de 06/01/2021 (DER).

Passo a decidir:

Conforme a previsão do artigo 27, inciso II, da Lei n.º 8.213/91, para efeito de carência serão consideradas as contribuições "realizadas a contar da data de efetivo pagamento da primeira contribuição sem atraso, não sendo consideradas para este fim as contribuições recolhidas com atraso referentes a competências anteriores, no caso dos segurados contribuinte individual (...)"

Quanto à interpretação do dispositivo legal, colaciono o entendimento jurisprudencial do TRF da 4ª Região:

(...)

Sobre o tema, ressalto o entendimento reafirmado pela TNU, em relação ao contribuinte individual, ao segurado especial e ao facultativo, de que as contribuições previdenciárias recolhidas com atraso devem ser consideradas para efeito de carência desde que posteriores à primeira paga sem atraso e que o atraso não importe nova perda da condição de segurado; conforme excerto do voto-condutor, "essa possibilidade do cômputo, para efeito de carência, dessas contribuições recolhidas em atraso decorre diretamente da interpretação do disposto no art. 27, II, da Lei nº



Data da Sessão: 13/03/2024 Pauta: 210
--

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

8.213/91. Importa, para que esse pagamento seja considerado, que não haja perda da qualidade de segurado" (TNU, PUIL nº 0502048- 81.2016.4.05.8100/CE, Rel. Juiz Federal Erivaldo Ribeiro dos Santos, julgado em 25.04.2019).

Nesses termos, verifica-se que as competência 01/2015 e 04/2015 a 10/2020 foram recolhidas na data de 26/11/2020 e, portanto, em atraso, sendo que as competências 11 e 12/2020 foram recolhidas dentro do prazo legal.

No caso, por ter ocorrido a perda da qualidade de segurado, inviável o cômputo das competências acima para fins de carência, mas apenas para fins de tempo de serviço.
(...)

É bem verdade que a TNU já se manifestou quanto à impossibilidade do cômputo das contribuições recolhidas com atraso relativas ao período entre a perda da qualidade de segurado e a sua reaquisição *para efeito de carência* (Tema 192 - PEDILEF 2009.71.50.019216-5/RS -, Decisão de afetação 20/02/2013, Relator (a) Juiz Federal André Carvalho Monteiro, Julgado em 20/02/2013, Acórdão publicado em 08/03/2013, Trânsito em julgado 25/03/2013):

Questão submetida a julgamento:

Saber se é possível computar, para fins de carência, as contribuições recolhidas com atraso após a perda da qualidade de segurado.

Tese firmada:

Contribuinte individual. Recolhimento com atraso das contribuições posteriores ao pagamento da primeira contribuição sem atraso. Perda da qualidade de segurado. Impossibilidade de cômputos das contribuições recolhidas com atraso relativas ao período entre a perda da qualidade de segurado e a sua reaquisição para efeito de carência.

Ocorre que o Tema 192 desta Turma, como se verifica, é anterior à novel legislação inaugurada pela EC 103/19, de forma que, parece-me, a questão trazida neste incidente, além de conjugar aspectos da legislação posterior, é mais ampla, pois refere-se à aparente antinomia entre a norma constitucional (regras de transição do art. 18 da EC 103) e a legislação ordinária até então vigente (art. 27, II, da Lei 8213/91).

Procedendo, portanto, ao cotejo analítico entre o julgado de origem e o paradigma apontado, reconheço a similitude fática e jurídica entre o acórdão recorrido e o aresto colacionado no que tange à questão controvertida nos autos.

Concluo, neste sentido, restarem atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, estando demonstrada a divergência jurisprudencial (art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/01), bem como expostos os fatos e o direito que embasam a pretensão recursal.

Presentes os pressupostos específicos de admissibilidade, seria o caso de passar-se à questão de fundo.



Data da Sessão: 13/03/2024 Pauta: 210
--

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Entretanto, diante da relevância do tema e da pluralidade de ações versando sobre a matéria, entendo relevante seja o rito convertido para o dos **recursos representativos de controvérsia** e postergo a análise da questão meritória para fase posterior à oitiva dos interessados e do MPF.

Submetendo tal questão ao Colegiado, desde logo defino o tema controvertido:

Saber se, para fins de concessão de aposentadoria por idade urbana com DER após a EC 103/2019, permanece a necessidade de cumprimento do requisito da carência, particularmente para quem precisa usar a regra de transição do art. 18 da EC 103, ou se a regra de transição prevista no art. 18, da EC 103/19 não exige mais tal requisito (bastando ao beneficiário preencher, cumulativamente, os requisitos "idade" e "tempo de contribuição"), de forma que as contribuições recolhidas em atraso pelo contribuinte individual possam ser computados como tempo de contribuição (ainda que este tenha perdido a qualidade de segurado).

Ante o exposto, **VOTO** por conhecer do incidente nacional de uniformização de jurisprudência, indicando o tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia pela TNU.

Documento eletrônico assinado por **GIOVANI BIGOLIN, Juiz Relator**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000252068v42** e do código CRC **0a4d9f56**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GIOVANI BIGOLIN
Data e Hora: 13/3/2024, às 18:58:26

0500179-22.2022.4.05.8311

900000252068.V42 MCC00© MCC00



Data da Sessão: 13/03/2024
Pauta: 210
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 0500179-22.2022.4.05.8311/PE

RELATOR: JUIZ FEDERAL GIOVANI BIGOLIN

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REQUERIDO: ADRIANA BRITO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

REQUERIDO: ELIENE BATISTA DE FRANCA

EMENTA

INCIDENTE NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PROPOSTA DE AFETAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA COM DER APÓS A EC 103/2019. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REQUISITOS. CARÊNCIA. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS COM ATRASO APÓS A PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. TEMA 192 TNU. RECURSO CONHECIDO E AFETADO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.

1. **Tema Controvertido:** Saber se, para fins de concessão de aposentadoria por idade urbana com DER após a EC 103/2019, permanece a necessidade de cumprimento do requisito da carência, particularmente para quem precisa usar a regra de transição do art. 18 da EC 103, ou se a regra de transição prevista no art. 18, da EC 103/2019 não exige mais tal requisito (bastando ao beneficiário preencher, cumulativamente, os requisitos "idade" e "tempo de contribuição"), de forma que as contribuições recolhidas em atraso pelo contribuinte individual possam ser computados como tempo de contribuição (ainda que este tenha perdido a qualidade de segurado).

2. Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Nacional afetado como representativo da controvérsia.

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, conhecer do incidente de uniformização, indicando o tema como representativo de controvérsia, nos termos do voto do Juiz Relator, com a seguinte Questão Controvertida: "*Saber se, para fins de concessão de aposentadoria por idade urbana com DER após a EC 103/2019, permanece a necessidade de cumprimento do requisito da carência, particularmente para quem precisa usar a regra de transição do art. 18 da EC 103, ou se a regra de transição prevista no art. 18, da EC 103/2019 não exige mais tal requisito (bastando ao beneficiário preencher,*



Data da Sessão: 13/03/2024
Pauta: 210
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

cumulativamente, os requisitos "idade" e "tempo de contribuição"), de forma que as contribuições recolhidas em atraso pelo contribuinte individual possam ser computados como tempo de contribuição (ainda que este tenha perdido a qualidade de segurado)".

Brasília, 13 de março de 2024.

Documento eletrônico assinado por **GIOVANI BIGOLIN, Relator**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000252104v8** e do código CRC **939f42e0**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): GIOVANI BIGOLIN

Data e Hora: 15/3/2024, às 18:19:58

0500179-22.2022.4.05.8311

900000252104.V8 MCC00© SNC.TNU